Uniunea Nationala a Sindicatelor TESA din Sanatate

MEMORIU JUSTIFICATIV SI AMENDAMENTE LEGISLATIVE

privind includerea personalului tehnic, economic si socioadministrativ (TESA) din unitatile sanitare publice in Familia Ocupationala "Sanatate si Asistenta Sociala"

Amendament la Proiectul Legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, lansat in dezbatere publica de MMFTSS la data de 25 mai 2026

AMENDAMENT 1

I. OBIECTUL AMENDAMENTULUI

Se solicita includerea personalului tehnic, economic si socioadministrativ (TESA) din unitatile sanitare publice (spitale, servicii de ambulanta, institute si centre medicale, directii de sanatate publica) in **Anexa II — Familia Ocupationala de Functii Bugetare "Sanatate si Asistenta Sociala"** din noua lege a salarizarii.

II. TEMEIUL CONSTITUTIONAL

II.1. Principiul egalitatii in drepturi - art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei

Curtea Constitutionala a statuat in mod constant ca *"principiul egalitatii in drepturi nu inseamna uniformitate, incalcarea principiului egalitatii si nediscriminarii existand atunci cand se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara o justificare obiectiva si rezonabila"* (Decizia CCR nr. 2/2016; jurisprudenta consolidata).

In speta, personal cu pregatire similara, exercitand functii identice (economist, jurist, informatician, contabil, administrator), lucrand **in acelasi imobil, sub acelasi ordonator de credite, in cadrul aceleiasi institutii sanitare publice**, este remunerat diferentiat fata de colegii din personalul medical, desi contribuie direct si indispensabil la functionarea actului medical. Aceasta diferenta de tratament nu este justificata de nicio deosebire obiectiva de natura a activitatii sau a locului desfasurarii acesteia.

II.2. Dreptul la munca in conditii echitabile - art. 41 din Constitutia Romaniei

Art. 41 alin. (2) din Constitutie garanteaza principiul remunerarii echitabile a muncii si interzice tratamentele diferentiate lipsite de o justificare obiectiva si rezonabila.

Personalul tehnic, economic si socioadministrativ din unitatile sanitare publice desfasoara activitatea exclusiv in cadrul sistemului sanitar si contribuie direct la functionarea serviciului medical public. Cu toate acestea, faptul ca aceasta categorie profesionala nu a fost inclusa in mod expres in familia ocupationala "Sanatate si asistenta sociala" a determinat, in practica, excluderea sa de la numeroase masuri salariale, majorari, exceptii, stimulente si alte drepturi acordate personalului din sanatate.

Experienta pandemiei COVID-19 a evidentiat in mod deosebit aceasta situatie. Desi personalul TESA a asigurat functionarea continua a unitatilor sanitare si a participat la gestionarea activitatilor administrative, financiare, logistice, juridice si de resurse umane necesare combaterii crizei sanitare, numeroase masuri financiare si beneficii instituite pentru personalul din sanatate nu au fost acordate acestei categorii profesionale, exclusiv ca urmare a lipsei unei reglementari exprese.

II.3. Principiul securitatii juridice - art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei

Consiliul Legislativ a retinut ca *"respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa se constituie intr-un veritabil criteriu de constitutionalitate prin prisma aplicarii art. 1 alin. (5) din Constitutie"* (Aviz 2025). Haosul interpretativ generat de actuala reglementare — sute de procese, aplicari contradictorii spital cu spital, decizii ICCJ succesive (Decizia nr. 61/2022, Decizia nr. 80/2023, Decizia nr. 79/2024, Decizia nr. 71/2026) — demonstreaza ca norma nu respecta cerintele de claritate, precizie si previzibilitate impuse de principiul securitatii juridice.

III. TEMEIUL LEGAL

III.1. Principiile proprii ale legii salarizarii (art. 6 din Legea nr. 153/2017, preluate in noua lege)

Sistemul de salarizare are la baza, in mod expres:

- **Principiul nediscriminarii:** "eliminarea oricaror forme de discriminare si instituirea unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime in munca si in functie";
- **Principiul egalitatii:** "asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala";
- **Principiul importantei sociale a muncii:** "salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activitatii si nivelul studiilor";

- **Principiul ierarhizarii:** "in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate".

III.2. Deciziile obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Prin **Decizia nr. 61/17.10.2022 a ICCJ — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept**, cu caracter obligatoriu erga omnes in temeiul art. 521 alin. (3) Cod procedura civila, instanta suprema a stabilit ca salarizarea personalului tehnic, economic si socioadministrativ din spitalele publice se realizeaza potrivit **Anexei VII**, confirmand implicit ca specificul institutiei sanitare exclude tratarea TESA ca functii pur administrative generice.

Prin **Decizia nr. 80/2023 a ICCJ — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept**, cu caracter obligatoriu erga omnes in temeiul art. 521 alin. (3) Cod procedura civila, instanta suprema a stabilit ca "principiile nediscriminarii si egalitatii pot fi invocate pentru egalizarea la nivel maxim a salariilor de baza cu luarea in considerare inclusiv a majorarilor recunoscute prin hotarari judecatoresti definitive, sub rezerva ca ele sa aiba aplicabilitate generala la nivelul aceleiasi categorii profesionale din cadrul aceleiasi familii ocupationale".

Persistenta litigiilor, confirmata inclusiv prin Deciziile ICCJ **nr. 79/2024** si **nr. 71/2026**, demonstreaza ca solutia durabila nu poate fi jurisprudentiala, ci exclusiv **legislativa**, prin integrarea TESA in Anexa Sanatate.

III.3. Modelul normativ din Justitie si Invatamant — analogia legislativa obligatorie

Legiuitorul roman a aplicat consecvent principiul includerii personalului auxiliar si conex in aceeasi familie ocupationala cu personalul de specialitate:

- **Anexa V — Justitie:** personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti (grefieri, arhivari, registratori, informaticieni judiciari), reglementat prin Legea nr. 567/2004, este inclus in aceeasi anexa cu magistratii. Justificarea: activitatea lor este functional indisociabila de actul de justitie.
- **Anexa I — Invatamant:** personalul didactic auxiliar (secretar, bibliotecar, laborant, informatician) este inclus in aceeasi anexa cu personalul didactic. Justificarea: activitatea lor sustine direct actul educational.
- **Anexa VI – Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala:** legiuitorul a prevazut expres ca anumite categorii de personal din sistemul de aparare beneficiaza de reglementarile salariale specifice altor familii ocupationale. *Astfel, personalul medico-sanitar din structurile de aparare poate opta pentru salarizarea potrivit familiei ocupationale "Sanatate si asistenta sociala", iar personalului auxiliar de specialitate si*

personalului conex din instantele si parchetele militare i se aplica reglementarile specifice familiei ocupationale "Justitie".

Modelul legislativ prevazut de art. 42 si 43 demonstreaza ca legiuitorul poate reglementa expres situatiile in care unei categorii profesionale i se aplica drepturile specifice unei familii ocupationale distincte, fara modificarea regimului sau de salarizare de baza.Acest fapt demonstreaza ca apartenenta institutionala si familia ocupationala de salarizare nu se confunda, legiuitorul putand reglementa expres aplicarea regimului salarial specific domeniului in care activitatea este exercitata efectiv.

Prin identitate de ratiune juridica *(ubi eadem ratio, ibi idem ius)*, personalul TESA din unitatile sanitare — a carui activitate sustine direct si continuu actul medical — trebuie sa beneficieze de un regim normativ clar si coerent. Absenta unui statut special al TESA sanitar nu poate constitui **cauza** excluderii, ci este chiar **efectul** vidului legislativ pe care prezentul amendament il remedieaza.

III.4. Dreptul european — principiul egalitatii de tratament in remunerare

Directiva 2000/78/CE a Consiliului, transpusa prin **O.G. nr. 137/2000** privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, interzice orice diferenta de tratament in ceea ce priveste remunerarea, in lipsa unei justificari obiective si proportionale. Art. 24 alin. (2) lit. i) din O.G. nr. 137/2000 defineste discriminarea in domeniul salarizarii ca tratament diferentiat nejustificat fata de persoane care presteaza munca de valoare egala. Mentinerea actualei segregari ar expune Romania unor sesizari justificate la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

IV. ARGUMENTUL DE COERENTA SISTEMICA A NOII LEGI

Proiectul noii legi declara expres printre obiectivele sale *"corectarea dezechilibrelor acumulate"* si *"cresterea echitatii salariale"*. Mentinerea personalului TESA din sanatate in afara Anexei Sanatate ar **perpetua exact tipul de inechitate pe care legea si-l propune sa o corecteze**, constituind o contradictie interna flagranta a scopului declarat al reglementarii.

In plus, **art. 42 din Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnica legislativa impune ca actele normative sa fie clare, unitare si sa elimine contradictiile interne. O lege care proclama echitatea salariala, dar reproduce o segregare declarata discriminatorie de instanta suprema, nu indeplineste standardele de tehnica legislativa impuse de aceasta norma.

V. TEXTUL AMENDAMENTULUI PROPUS

Se propune introducerea in Anexa II la noua lege a urmatoarei dispozitii:

CAPITOL DISTINCT IN ANEXA II – PERSONAL TESA DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE

Art. [X]. – (1)Personalul tehnic, economic si socioadministrativ (TESA) care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare publice, inclusiv spitale publice, servicii de ambulanta, institute si centre medicale, directii de sanatate publica si alte unitati din sistemul sanitar public, se salarizeaza potrivit dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Anexa VII la prezenta lege.

(2)Pentru personalul prevazut la alin. (1), dispozitiile art. 2, respectiv art. 4 din Anexa VII nu sunt aplicabile.

(3)Personalului prevazut la alin. (1) i se aplica in mod corespunzator reglementarile specifice familiei ocupationale "Sanatate si asistenta sociala", inclusiv in materia sporurilor, indemnizatiilor, majorarilor salariale, premiilor, stimulentelor, exceptiilor, masurilor salariale viitoare si a celorlalte drepturi salariale stabilite pentru personalul din sistemul sanitar.

(4)Aplicarea dispozitiilor alin. (3) nu afecteaza regimul de salarizare prevazut la alin. (1).

(5)Reincadrarea personalului prevazut la alin. (1) se realizeaza fara diminuarea drepturilor salariale aflate in plata.

VI. CONCLUZII

Includerea personalului TESA din sanatate in Familia Ocupationala este impusa de:

- **Constitutie** — art. 16 (egalitate) si art. 41 (munca echitabila);
- **Jurisprudenta obligatorie a ICCJ** — Deciziile nr. 61/2022, nr. 80/2023 si nr. 79/2024;
- **Principiile proprii ale legii salarizarii** — nediscriminarea, egalitatea, ierarhizarea pe domeniu;
- **Coerenta sistemica** — modelul consacrat in Justitie, Invatamant si Aparare;
- **Dreptul european** — O.G. nr. 137/2000 si Directiva 2000/78/CE.

AMENDAMENT 2

I. OBIECTUL AMENDAMENTULUI

Se solicita introducerea in Anexa II – Familia ocupationala "Sanatate si Asistenta Sociala" **a unui spor de 10% din salariul de baza pentru personalul tehnic, economic si socioadministrativ (TESA)** din unitatile sanitare publice care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare avand in structura sectii, compartimente sau laboratoare incadrate la art. 7 alin. (1) lit. b) si c).

II. TEMEIUL CONSTITUTIONAL

II.1. Art. 41 din Constitutie – Dreptul la munca si protectia sociala a muncii

Art. 41 alin. (2) si alin. (6) din Constitutie consacra obligatia statului de a asigura protectia sociala a muncii si conditii echitabile de desfasurare a activitatii.

Personalul TESA din unitatile sanitare isi desfasoara activitatea in acelasi mediu profesional in care activeaza personalul medical si auxiliar sanitar, fiind expus factorilor biologici, epidemiologici, chimici si psihosociali specifici mediului sanitar.

II.2. Art. 16 din Constitutie – Egalitatea in drepturi

Legislatia actuala recunoaste existenta unor riscuri profesionale pentru personalul nemedical/TESA din unitatile sanitare cu paturi de psihiatrie si TBC, acordand sporuri specifice.

Nu exista insa o justificare obiectiva pentru excluderea personalului TESA care isi desfasoara activitatea in spitale generale ce au in structura aceleasi sectii si compartimente.

Riscul profesional nu este determinat de denumirea spitalului, ci de mediul efectiv in care activitatea este desfasurata.

III. TEMEIUL LEGAL

III.1. Recunoasterea legala a riscurilor profesionale

Legiuitorul a recunoscut deja existenta unor conditii de munca periculoase si deosebit de periculoase prin reglementarea sporurilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) si c).

In cazul personalului TESA din unitatile sanitare cu paturi de TBC si psihiatrie, legea prevede in mod expres acordarea unui spor de pana la 20% din salariul de baza.

Aceasta recunoastere legislativa confirma ca riscurile profesionale specifice mediului sanitar nu afecteaza exclusiv personalul medical.

III.2. Eliminarea sporului nu elimina riscurile

Sporul pentru conditii vatamatoare si periculoase nu reprezinta un beneficiu arbitrar acordat discretionar.

Acordarea sa este fundamentata pe:

- buletine de determinare;
- expertize de specialitate;
- evaluari efectuate de institutiile competente;
- identificarea unor factori de risc existenti la locul de munca.

Prin urmare: **eliminarea sporului nu inseamna eliminarea riscului.**

Factorii biologici, epidemiologici, chimici, psihosociali si de suprasolicitare profesionala raman prezenti la locul de munca indiferent de existenta sau inexistenta unei compensatii salariale.

Daca statul apreciaza ca riscurile au disparut, acest lucru trebuie sa rezulte din noi expertize si reevaluari tehnice, nu din simpla eliminare a dreptului salarial asociat acestora.

III.3. Lectia pandemiei COVID-19

Pandemia COVID-19 a demonstrat ca functionarea sistemului sanitar depinde de intregul personal al unitatii sanitare.

Personalul TESA a asigurat continuitatea activitatilor economice, financiare, juridice, logistice, informatice si de resurse umane necesare functionarii spitalelor in perioada starii de urgenta si a starii de alerta.

Expunerea la riscurile specifice mediului sanitar a existat pentru intreg personalul prezent in unitate, nu exclusiv pentru personalul medical.

IV. ARGUMENTUL DE COERENTA SISTEMICA A NOII LEGI

Daca legiuitorul recunoaste prin art. 7 alin. (1) lit. b) si c) existenta unor conditii de munca periculoase si deosebit de periculoase si acorda sporuri pentru aceste conditii, aceeasi realitate obiectiva trebuie recunoscuta si pentru personalul TESA care isi desfasoara activitatea in aceleasi unitati sanitare.

Nu poate exista o situatie in care riscurile sunt recunoscute pentru o categorie de personal, iar pentru o alta categorie aflata in acelasi mediu profesional se considera ca aceste riscuri nu exista.

V. TEXTUL AMENDAMENTULUI PROPUS

Se propune introducerea in Anexa II la noua lege a urmatoarei dispozitii:

> **CAPITOL DISTINCT IN ANEXA II – PERSONAL TESA DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE**
>
> Art. [X]. – (1) Personalul tehnic, economic si socioadministrativ (TESA) din unitatile sanitare publice care au in structura sectii, compartimente sau laboratoare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) si c) beneficiaza de un spor pentru conditiile specifice mediului sanitar in cuantum de 10% din salariul de baza. Sporul se acorda pe intreaga perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in cadrul respectivei unitati sanitare. Acordarea acestui spor nu exclude acordarea altor drepturi salariale prevazute de lege.

VI. CONCLUZII

Introducerea acestui spor este impusa de:

- **Constitutia Romaniei** (art. 16 si art. 41);
- **principiul egalitatii de tratament;**
- **recunoasterea legala deja existenta a riscurilor profesionale;**
- **necesitatea compensarii conditiilor specifice mediului sanitar;**
- **experienta pandemiei COVID-19;**
- **obligatia statului de a asigura protectia sanatatii si securitatii in munca.**

Respingerea acestor amendamente ar echivala cu perpetuarea deliberata a unei discriminari constatate juridic, in contradictie directa cu scopul declarat al noii legi a salarizarii si cu angajamentele asumate de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta privind echitatea salariala in sectorul public.

Data: 02 iunie 2026

Depus in cadrul procedurii de dezbatere publica (art. 7 din Legea nr. 52/2003)